Судебный акт по делу № 88-8907/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17694345&case_uid=0d62a970-a053-4b68-a6d6-bcad707a8e0b&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-8907/2026

УИД: 77RS0022-02-2023-001909-73

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

24 марта 2026 года город Москва

мотивированное определение составлено 24 марта 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего судьи Сокуровой Ю.А.,

судей Копылова-Прилипко Д.А., Полозовой Д.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-225/2024 (номер дела, присвоенный судом первой инстанции) по иску

ФИО2

, действующего в интересах несовершеннолетних

ФИО4

,

ФИО3

, к Департаменту городского имущества

<адрес>

,

ФИО1

о восстановлении срока для принятия наследства, признании завещания недействительным, признании права собственности на наследственное имущество

по кассационной жалобе

ФИО1

на определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

об отказе в исправлении описки.

Заслушав доклад судьи Копылова-Прилипко Д.А., объяснения

ФИО1

, его представителя – адвоката

ФИО7

, настаивавших на доводах жалобы, объяснения

ФИО2

,

ФИО3

,

ФИО4

, полагавших жалобу необоснованной, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

у с т а н о в и л а:

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

отменено решение Преображенского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

. По делу постановлено новое решение, которым

ФИО3

,

ФИО4

восстановлен срок для принятия наследства после смерти

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО8

Признано право собственности

ФИО3

,

ФИО4

по ? доле за каждым на квартиру, расположенную по адресу:

<адрес>

, в порядке наследования по праву представления после смерти

ФИО8

В удовлетворении остальной части иска отказано.

ФИО1

, полагая, что в апелляционном определении допущены описки, выразившиеся в том, что суд неверно определил доли в праве собственности, обратился с заявлением об исправлении описок (арифметических ошибок).

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

в удовлетворении заявления

ФИО1

об исправлении описки (арифметической ошибки), отказано.

В кассационной жалобе

ФИО1

просит отменить определение от

ДД.ММ.ГГГГ

, как незаконное.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом путём направления в их адреса судебных извещений заказной почтовой корреспонденцией.

Согласно статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность обжалуемого судебного постановления, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Так, в силу части 2 статьи 200 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки.

При этом по смыслу приведённой нормы, под описками (опечатками) понимаются искажения, допущенные при написании отдельных слов, выражений, имен и фамилий участников конкретного процесса, наименований юридических лиц и т.п., а арифметической ошибкой является ошибка в определении результата подсчёта.

Суд второй инстанции в рассматриваемом случае пришёл к выводу о том, что в апелляционном определении от

ДД.ММ.ГГГГ

подобного рода описки, ошибки не допущены, а изменение долей в праве собственности на квартиру приведёт к изменению апелляционного определения, что недопустимо.

ФИО1

фактически выражает несогласие с апелляционным определением, что предусматривает иной процессуальный способ защиты прав.

При таких обстоятельствах, кассационная жалоба подлежит отклонению.

Руководствуясь статьями 379.6, 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

оставить без изменения, кассационную жалобу

ФИО1

– без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: